

시정 요구

1. 제 목: 무담보채권 채무조정의 효력 상실 처리 불철저
2. 소관부점: 강원지역본부
3. 내 용:

가. 업무개요

강원지역본부는 「업무분장세칙」 제36조 제1항 제7호에 따라 공사회계 무담보채권 인수지원, 채무조정 등 신용회복지원 및 채권정리·관리업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단기준

「무담보채권 채무조정규정(이하 “규정”이라 한다)」 제7조 제1항에 따르면 채무부담액은 채무관계자의 선택에 따라 일시상환 또는 분할상환의 방법으로 상환할 수 있고, 같은 조 제2항에 따르면 채무관계자가 일시상환하는 경우 3개월 이내에 채무부담액이 전액 상환되지 않으면 채무조정의 효력이 상실된다고 되어 있으며

규정 제18조 제1항 제1호에 따르면 분할상환금의 납입이 3개월 이상 연체된 때 채무조정의 효력을 상실⁴⁾시켜야 한다고 되어 있다.

4) 「개인금융채권의 관리 및 개인금융채무자의 보호에 관한 법률」 제정(2014. 1. 16.)에 따라 해당 조항은 ‘기한의 이익 상실’ 대신 ‘채무조정의 효력 상실’로 2024. 7. 26. 개정되었음

따라서, 채무조정 중인 채무관계자가 분할상환금의 납입을 3개월 이상 지연한 때에는 채무조정의 효력을 상실시키고 잔여 채권액 회수를 위한 조치를 취하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사일 현재 강원지역본부 소관 무담보채권 채무조정의 효력 상실 업무처리 실태를 점검⁵⁾한 결과

채무자 ●●● 채권(기술보증기금 2018-0000)의 경우 2021. 7. 28. 일시 상환 채무조정 약정체결 이후 3개월 이내 채무부담액이 상환되지 않았고, 약정체결 이후 약 7개월이 경과한 2022. 3. 3. 채무부담액 2,744,867원 중 1,000,000원만 입금되었으므로 채무조정 효력 상실 대상인에도 약정상태가 ‘상환중’ 으로 되어 있으며

채무자 ○○○ 채권(희망모아 2018-000000)의 경우 2018. 3. 30. 분할상환 (2018. 3월 ~ 2020. 2월, 총 24회 분할) 채무조정 약정체결 이후 2019. 9. 30.까지 채무부담액 2,261,824원 중 1,752,680원을 상환하였고 잔액 509,144원을 감사일 현재까지 연체하였는에도 채무조정의 효력 상실 처리를 하지 않은 것으로 확인되는 등

[별지 1] “채무조정의 효력 상실 처리 불철저 명세”와 같이 채무 조정의 효력 상실 처리를 적기에 하지 않은 158건이 확인되었다.

5) 이전까지 코로나19 특별대책에 따른 채무상환 유예기간(2020. 3. 1.~2023. 12. 31.)을 고려하여 분할상환금의 3개월 지연시점이 2020. 3. 1. 이전 채무조정 건에 대하여 중점적으로 점검 해왔으나, 특별대책 종료에 따라 상환유예 지원이 이미 종료되었고 이후 두 차례 한시적 추가지원기준(2025. 12. 31.까지 최대 1년간 추가 상환유예 가능) 또한 개별신청에 한정되므로 이전 점검 당시 제외되었던 상환유예기간을 포함하여 채무조정 약정상태를 점검하였음

[소관부점 의견] 강원지역본부는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 향후 무담보채권 채무조정 효력 상실 처리 업무를 철저히 하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

강원지역본부 본부장은 채무조정 분할상환금 납입이 3개월 이상 지연된 채권 158건에 대하여 채무조정의 효력 상실 처리 및 채권회수 조치를 진행하고 앞으로 채무조정의 효력 상실 처리가 지연되지 않도록 관련 업무를 철저히 하시기 바랍니다.(시정)